# マーケターに関する規約

本規約はワンエイトアソシエーション株式会社（以下「当社」という。）から委託を受けて QNT の交換に関する業務を行う者（以下「マーケター」という。）について適用される。

第１条（目的等）

当社は、Quanta Co.,Ltd.（Quanta Co.,Ltd.から資産、負債、権利又は義務の移転・承継を受けた者を含みます。）が提供する QUANTA プロトコル（Ｐ２Ｐ上で分散処理されるゲームプロトコルであり、２０１６年４クォーターに公開予定。）における Crypto Asset（暗号資産。）である QNT の交換に関して、第３条（業務内容）に定める業務（以下「本件業務」という。）をマーケターに委託し、マーケターはこれを受託する。

第２条（登録）

１．マーケターは、当社から本件業務を受託するためには、マーケターが当社にマーケターとしての登録を行うために利用する当社のシステム（以下「マーケター登録システム」という。）において、マーケター登録申請を行い、当社の承認を得なければならない。但し、マーケター登録システムが使用出来ない場合、当社が定めた書式の「マーケター申込書」による登録申請を受け付けるものとする。その場合、マーケターはマーケター登録システム稼働後、3 週間以内にマーケター登録システムによる登録申請を行う必要がある。

２．当社は、既にマーケターとして登録されているマーケターが既存のマーケター登録と重複して行ったマーケター登録申請については、原則として承認しない。

第３条（業務内容）

１．当社が QNT の交換に関し、マーケターに委託する業務は次のとおりとする

（１）QNT の交換申込者（以下「顧客」という。）の開拓等の QNT に関する交換促進活動。

（２）顧客に対する QNT についての説明。

（３）QNT の交換のために利用するシステム（以下「QNT 交換システム」という。）の使用方法についての説明。

（４）QUANTA プロトコルが一般公開された後の QUANTA プロトコル及び QNT に関する説明。

（５）当社と顧客との間の QNT の交換取引に関する契約の斡旋。

（６）その他前各号に付随する業務。

２．マーケターは、本規約期間中のマーケターの本件業務に基づいて、顧客が QNT の交換を行った場合には、本規約終了後といえども、QNT のプレセール期間（別途当社が規定する期間をいう。以下同様とする。）が終了するまで、引き続き、当該顧客に対して、前項（２）乃至（６）号所定の業務を行う。

３．マーケターは、本件業務を行う対象である顧客（顧客が法人である場合には取引責任者）が２１歳以上であることを公的身分証で確認し、顧客が２１歳未満である場合には、当該顧客に対して本件業務を行ってはならない。

第４条（本件業務の対価）

マーケターが行った本件業務の結果、当社と顧客との間で QNT の交換取引に関する契約が締結された場合、当社は、マーケターに対して、本件業務の対価として、当該顧客が交換した QNT の交換対価として当社が得たビットコインの金額の 10%を支払う。

第５条（支払方法）

１．前条規定の本件業務の対価は、当社指定の方法によりビットコインで支払うも

のとする。

２．当社は、前条規定の本件業務の対価を、毎週金曜日に締め、翌週金曜日までにマーケターに支払うものとする。但し、プレセール期間外、及び QNT 交換システムのメンテナンス中の場合、対価はプレセール期間中の QNT 交換システム稼働時に支払われる。

第６条（費用）

本件業務の遂行に必要な費用は、原則として、マーケターが負担し、当社の事前の書面による承認を得たものに限り当社が負担するものとする。

第７条（知的財産権）

１．QNT 交換システム及びマーケター登録システムに関する特許権、商標権、意匠権、著作権、営業秘密等の一切の知的財産権（以下「知的財産権」という。）は全て当社に帰属し、マーケターは、QNT 交換システム及びマーケター登録システムに関する知的財産権を一切保有せず、自己の権利として主張しない。

２．QUANTA プロトコル及び QNT に関する知的財産権は全て当社又はその他の権利者に帰属し、マーケターは、QUANTA プロトコル及び QNT に関する知的財産権を一切保有せず、自己の権利として主張しない。

第８条（禁止事項）

１．マーケターは、本件業務を遂行し、又は QNT 交換システム若しくはマーケター登録システムを利用するにあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。

（１）顧客に対して、将来の値上がりを約束する行為

（２）QNT の価値が破壊される態様での本件業務の遂行

（３）第４条所定の対価について、当社以外の第三者に口外または漏洩すること

（４）顧客に対し、当社が定める QNT の交換に関するプロセス・手続を逸脱する

態様で交換取引の申込みをさせること

（５）当社又は第三者の知的財産権を侵害する行為

（６）当社若しくは第三者の名誉・信用を毀損し、又は不当に差別若しくは誹謗中傷する行為

（７）当社若しくは第三者の財産を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為

（８）詐欺等の犯罪に結びつき、又はその他法令に違反する行為及び公序良俗に反する行為

（９）当社又は第三者に経済的損害を与える行為

（１０）当社又は第三者に対する脅迫的な行為

（１１）顧客が暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成（以下総称して「反社会的勢力」という。）であることを知って、本件業務を行うこと

（１２）顧客がマネー・ロンダリングその他の法令に違反する行為を行うことを目的としてQNTの交換をしようとしていることを知って、本件業務を行うこと

（１３）QNT交換システム及びマーケター登録システムに対してコンピューターウィルス、有害なプログラムを使用し、又はそれを誘発する行為

（１４）QNT交換システム及びマーケター登録システムに対して過度な負担となるストレスをかける行為

（１５）QNT交換システム及びマーケター登録システムのサーバーやシステム、セキュリティに対して危害を及ぼす行為

（１６）当社が提供するインターフェース以外の方法でQNT交換システム及びマーケター登録システムにアクセスを試み、又は顧客若しくは第三者をして試みさせる行為

（１７）QNTの交換を顧客に代行して行うこと

（１８）上記の他、当社が不適切と判断する行為

２．マーケターが前項に違反した場合、当社は、マーケターに対し、マーケター登

録の抹消等、当社が必要と判断した措置を取ることができる。

３．前項の規定は、当社による当該マーケターに対する損害賠償を妨げるものではない。

第９条（再委託）

１．マーケターは、当社の書面による事前承諾を得なければ、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができないものとする。

２．前項の規定によって、マーケターが第三者に本件業務を委託する場合には、マーケターは当該第三者を善良な管理者としての注意義務をもって適切に管理し、当該第三者の行為は、当社との関係においては、マーケターの行為とみなす。

第１０条（権利義務の譲渡禁止）

マーケターは、当社の事前の書面による同意なしに、本規約に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は売買、担保に供することができないものとする。

第１１条（本規約の有効期間）

本規約は、当社がマーケター登録システムにおいてマーケター登録を承認した日から QNT のプレセール期間が終了する日まで有効に存続する。

第１２条（中途解約）

当社は、マーケターに対し１箇月前に書面（電子メールを含む。以下同様）によって通知・予告することにより、本規約を解約する事ができる。

第１３条（解除）

マーケター又は当社のいずれかにおいて、次の各号のいずれかに該当するに至っ

たときは、相手方は何らの通知、催告なく即時に本規約の全部又は一部を解除できるものとする。

（１）本規約に違反したとき

（２）手形、小切手を不渡にする等支払停止の状態に陥ったとき

（３）仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立てを受けたとき

（４）破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続き申立てを受けたとき、 又は自ら申立てをしたとき

（５）営業又は資産の状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の 事由があるとき

（６）その他各号に類する不信用な事実があるとき

第１４条（報告義務等）

１．マーケターは、当社の求めがあるときは、本件業務に関する情報を速やかに当社に報告しなければならない。

２．マーケターが本件業務を行うに当たって独自に作成する QUANTA プロトコル又は QNT に関する資料（紙、電子データ、ウェブサイト等媒体を問わない。）については、当社の事前の書面による承諾を得なければ、顧客又はその他の第三者に提供、公表してはならない。

第１５条（変更）

１．マーケターは、氏名、住所など当社に届け出た事項に変更があった場合には、速やかに当社に連絡する。

２．マーケターが前項所定の変更の連絡を行わなかったことによりマーケターに損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わない。

第１６条（秘密保持）

１．本契約において「秘密情報」とは、本件業務の遂行にあたってマーケターが知り得た当社の情報のうち当社が秘密と指定する情報をいう。但し、以下の各号の一に該当するものについては、秘密情報から除かれる。

（１）当社から開示された際、既に公知であったもの。

（２）当社から開示された際、既に自ら保有していたもの。

（３）当社から開示された後、自己の責めによらず公知となったもの。

（４）当社から開示された後、正当な権限を有する第三者から開示されたもの。

２．マーケターは、秘密情報について秘密を保持するものとし、秘密情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。

３．マーケターは、秘密情報を本件業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

４．マーケターが法的手続、政府機関或いは法令により開示要求され、それらの手続上秘密情報を開示する場合は、本条２項及び３項の義務違反とはならない。但し、この場合、マーケターは、事前に当社に通知するものとし、最小限の開示にとどめるよう努めるものとする。

５．マーケターが本件業務を第三者に委託し実施させる場合には、本条の秘密保持義務をこの第三者にも遵守させなければならない。

第１７条（完全条項）

本規約の各条項で定めた事項は、両当事者間の最終かつ完全な合意であり、他のいかなる合意も本規約に関する限り何らの効力を有しない。

第１８条（可分性）

本規約の一部の条項が裁判所によって無効と判断された場合であっても、他の条項には影響を与えるものではない。

第１９条（マネー・ロンダリング等の法令遵守）

１．マーケターは、顧客に対して、マネー・ロンダリング（犯罪による収益の移転防止に関する法律）等の法令違反をしないように十分に説明しなければならない。

２．マーケター自身も、マネー・ロンダリング等の法令違反をしないものとし、日本国及び国際法等の一切の法令を遵守する義務を負う。

第２０条（反社会的勢力の排除）

１．マーケターは、次の各号の事項を確約する。

（１）自らが反社会的勢力ではないこと。

（２）自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力ではないこと。

（３)反社会的勢力に自己の名義を利用させ､この契約を締結するものでないこと。

（４）本件業務に関し、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

①当社、顧客又はその他の第三者に対して脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

②偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

２．マーケターが前項の規定に違反した場合には、当社は、第３条所定の本件業務の対価を支払わず､何らの通知･催告なく即時に本規約を解除することができる。また、当社は、マーケターに対して当社が必要と判断する処置を講じることができるものとする。

第２１条（合意管轄）

本規約又は本件業務に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第２２条（変更・修正）

当社は、一定の予告期間をもって当社が定める方法でマーケターに通知することにより、本規約を変更することができるものとする。この場合、マーケターに当該

通知がなされた後、マーケターが本件業務を行ったときは、かかる変更についてマーケターの承諾があったものとみなし、以降の取扱い等について は、新規約が適用されるものとする。

平成２８年５月３０日 制定